



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובעת

פרץ (כספי) שלומית

באמצעות ב"כ: עו"ד יהושע שחם
אבן גבירול 76, תל אביב - יפו

נגד

נתבעים

- 1 אסיס (אסוס) ערן עידו
- 2 אסיס (אסוס) אריה
- 3 לקודינסקי אירית, נמחקה ביום 6.10.2020
- 4 אסיס (אסוס) מוניקה נמחקה ביום 6.10.2020
- 5 אסיס (אסוס) אילן
- 6 אסיס (אסוס) יוסף נמחק ביום 6.10.2020
באמצעות ב"כ: עו"ד טל ליפר
יפו 33, ירושלים

פסק דין

א. כללי

1. עסקינן בתביעה לפינוי וסילוק ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף וכן להריסת בניה שנבנתה תוך הסגת גבול.
 2. התובעת היא בעלים של דירה הידועה כתת חלקה 5 הממוקמת בקומה השנייה (בפועל ראשונה) של בית משותף המצוי ברחוב אבן אביתור 6 רמת-גן, והידוע גם כגוש 6183 חלקה 119 (להלן: "הבית המשותף", או "הבית").
 3. הנתבעים הם הבעלים של דירה תת חלקה 1 הממוקמת עפ"י הרישום בלשכת רישום המקרקעין בקומת הראשונה של הבית (בפועל קרקע) תחת דירת התובעת.
 4. אציין כי מלכתחילה הוגשה התביעה גם כנגד נתבעים נוספים (3, 4 ו-6), אולם בהחלטה מיום 10.6.2020 נמחקה התביעה כנגד הנתבעים הנ"ל לבקשת ב"כ התובעת, וזאת לנוכח מצב רישום הזכויות.
- הנתבע 6 (מר יוסף אסיס שנמחק כאמור) הוא אביהם של הנתבעים 1-5 והוא זה שהיה, על פי הנטען, "הרוח החיה" בכל הנוגע לפעולות הבניה שנעשו (כפי שיובהר בהמשך הוא גם המצהיר מטעם הנתבעים).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. הבית המשותף כולל 8 דירות מגורים, 4 דירות בכל אחת משתי קומותיו. לכל אחת מדירות הבית צמודים 1/8 חלקים מהרכוש המשותף, מלבד זאת לא נרשמו לדירות הצמודות כלשהן.

6. על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבעים וקודמיהם פלשו והסיגו את גבול הרכוש המשותף תוך ביצוע בנייה בלתי חוקית ללא היתרים (או תוך חריגה מהיתרים שניתנו) ומבלי שניתנה לבנייתם הסכמת בעלי הדירות. עוד נטען כי הנתבעים פיצלו את דירתם שלא כדין ועושים כתוצאה מכך רווחים על גבה של התובעת וגורמים לה נזקים המונעים ממנה לממש זכויות בנייה לשם הרחבת דירתה.

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות התובעת

7. התובעת היא בעלים של דירה שהכניסה אליה היא מרח' חימיר כאשר שטח הדירה המקורי עמד על 24.80 מ"ר.

8. דירת התובעת הורחבה על פי היתר בניה כדין (מס' 5835) וזאת במסגרת פרויקט שיקום שכונות ארצי.

9. הנתבעים הם בעלי זכויות חכירה בתת-חלקה 1, שהכניסה אליה היא מרח' אביתור. ככל הידוע לתובעת, דירת הנתבעים הייתה רשומה על שם הוריהם של הנתבעים 1-5.

10. על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבע 6 ביצע פעולות בניה ללא היתר ותוך הסגת גבול בדירה וכיום הנתבעים "הבאים בנעליו" עושים שימוש בדירה ובאותן הרחבות, תוך שהם אינם נשמעים לצווים שהוצאו כנגד בעלי הדירה (תיק פלילי 998/98; צו הפסקה מנהלי מיום 5.1.2004).

11. כפי שהוסבר לעיל, התובעת הרחיבה בעבר את דירתה באמצעות היתר בניה כדין. בהיות דירתה בקומה הראשונה התווסף החלק שנבנה בדירתה כבניה על גבי עמודים ויסודות. רצפת השטח שנוספה לדירתה (26 מ"ר), מהווה למעשה תקרה לשטח החצר הגובלת בדירת הנתבעים.

12. הנתבעים או מי מהם, או אמם המנוחה, שהייתה רשומה כבעלים של הדירה, ניצלו את ההרחבה בשטח 26 מ"ר שנעשתה בדירת התובעת, סגרו את החלל שנוצר בין הקרקע לרצפת הרחבת התובעת בין עמודי התמיכה בקירות, ובכך הרחיבו את דירתם באותו שטח של הרחבת דירת התובעת (יכונה להלן: "ההרחבה הראשונה"). עם זאת, הנתבעים או מי מהם לא שילמו לתובעת את חלקם בעלות הבניה בגין הרחבה זו, ובכך עושים עושר ולא במשפט.

על פי הערכת שמאי מומחה, בגין הני"ל על הנתבעים לשלם לתובעת סך של 77,550 ₪. בעליה הקודמים של דירת התובעת, המחזיקים את הזכות (במסגרת הסכם רכישה דירתה מיום 10.11.1996) לקבלת הסך הני"ל, אותו היא מבקשת כיום מהנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. הנתבעים לא הסתפקו בהרחבה שביצעו תחת דירת התובעת וביום 3.6.2005 ניתן היתר בניה לבקשה שהגישו, במסגרתה ביקשו לקרות 10 מ"ר של גג רעפים בצד מזרח של הבית. כמו-כן, התבקש והתקבל היתר בניה לחניית נכה בשטח של 23 מ"ר (מקורה), על פי היתר מס' 2004324. בפועל, במקום חניה, ובניגוד להיתר, הורחבה דירת הנתבעים בעוד כ-60-65 מ"ר למספר כיוונים וזאת ללא היתר בניה כדין. בכך, הפכו הנתבעים את החניה המקורה שהורשו לבנות בהיתר, בתוספת בניה שנבנתה שלא כדין, לדירת מגורים רחבה, ובפועל הרחיבו את דירתם ללא היתר תוך פלישה לרכוש המשותף של הבית בכ-60 מ"ר (להלן: "**ההרחבה השנייה**").

14. לא זו בלבד שההרחבה השנייה נעשתה בחריגה מההיתר ומהתב"ע – משום שגג אותה הרחבה שנייה גבוה בחצי מטר מהמותר, באופן שמונע מהתובעת להרחיב את דירתה, בהיות ההרחבה גבוהה ב- 50-70 ס"מ מגובה רצפת דירת התובעת.

15. לא זו אף זו, ביום 5.11.1998 מי מהנתבעים ו/או אמם המנוחה, קיבלו היתר מאת עיריית רמת גן (היתר מס' 11381) לתוספת של 6 מ"ר בקומת הקרקע למטרת הקמת מחסן דירתי. בפועל, בנו הנתבעים חדר ששטחו 18 מ"ר על גבי הרכוש המשותף והפכו אותו ליחידת דיור נפרדת וזאת שלא כדין וללא היתר מאת הרשויות המוסמכות.

16. התובעת לא הסכימה לבניה ולפלישה המתוארת ופנתה לרשויות ומאז היא חווה מסכת ייסורים, כאשר הרשויות הרלוונטיות מפגינות אזלת יד.

17. עוד בשנת 1997, קיבלו הנתבעים התראות ודוחות מאגף הפיקוח בעיריית רמת גן בגין חריגות בניה בחלק הצפוני והדרומי של דירתם. בסמוך למועדים אלו, אף הוגש כתב אישום (תיק 988/98). פרט להרשעה, ניתן גם צו הריסה בגין הבניה הבלתי חוקית וכן הושת קנס.

18. במהלך 15 השנים האחרונות, נתנו לנתבעים מספר דוחות בהם צוינה אי התאמת ההיתר שניתן למצב הבנוי בפועל.

19. ביום 5.1.2004 ניתן צו הפסקה מנהלי, עקב ביצוע עבודות המצריכות היתר בניה – אשר בוצעו ללא היתר כדין ובהן: בניית גדר בלוקים בחזית קדמית, בניית סככת רעפים בחזית צד, בניית סככת רעפים עם קירות בלוקים בחזית אחורית.

20. הבניה נעשתה ללא הסכמת בעלי הדירות, כפי שניתן לראות מתגובותיה של עו"ד מירב גיראפי (שכנה בבית הסמוך מרח' חימיר), תוך הסגת גבול קווי הבנין של הבית על ידי הנתבעים או הוריהם.

21. נוסף על הנ"ל, עולה כי ההיתר לחניית האם הנכה הוצא במרמה, שכן אמם של הנתבעים אושפזה החל משנת 1988 במוסד רעות כנכה סיעודית וזאת עד לפטירתה בשנים 2009-2010 או בסמוך לכך. משאמם של הנתבעים לא התגוררה כלל בבית, אזי לא הייתה זכאית, לכאורה, לחניית נכה בצמוד לדירת המגורים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. הנתבעים או קודמיהם, חילקו את הדירה ל-4 יחידות דיור נפרדות בעלות כניסות נפרדות, המושכרות בשכירות חופשית, וזאת החל משנת 2004.

23. ב-2.3.2014 הגיש אביהם של הנתבעים בקשה להיתר בניה (לגליזציה) שלא אושרה ולמעשה, בכך כשלו ניסיונותיו להכשיר את כל תוספות הבניה שנבנו שלא כחוק. ועדת התכנון והבניה המקומית דחתה ביום 22.12.2015 את הבקשה הנ"ל, מן הנימוקים שפורטו באותה ההחלטה, תוך שעולה מן ההנמקה כי קירוי המרפסת מחומר קל ובעל שיפוע אינו מאפשר הרחבה לדירה שמעל. כמו כן, עולה כי הבניה נבנתה ופלשה לשטח ציבורי.

24. על אף האמור לעיל, וללא כל הסבר מניח את הדעת, עיריית רמת-גן ומחלקת הפיקוח על הבניה, לא נקטו בהליכי אכיפה שהניבו פירות. לנוכח אוזלת ידן של רשויות האכיפה, החליטה התובעת לפעול במטרה להסיר את הבניה הבלתי חוקית ולכן הוגשה תביעה זו.

25. התובעת חפצה לממש את זכויותיה על פי התב"ע לתוספת בניה לדירתה של עד 118 מ"ר, אך מחדליהן של רשויות עיריית רמת גן פוגעים בה ישירות וביכולתה לממש את זכויותיה.

26. באפריל 2019 (בסמוך לחג בפסח) ביצעו הנתבעים יציקות בטון והכנה לתשתיות מים בשטח המשותף, תוך שהקימו שערים מהודרים וגדרות ודומה כי הנתבעים ממשיכים בעבירות תוך התעלמות מזכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות ובהם התובעת.

27. ביום 12.6.2018 הגישה התובעת בקשה להיתר (מס' 201800492) לתוספת בניה לדירתה בהתאם לתב"ע. בקשתה נדחתה כאשר הנימוק העיקרי לדחיית בקשתה היה כי יש להכשיר ולסלק את החריגות והתוספות שבנו הנתבעים ללא היתר. עוד קבעה הוועדה, כי תוספת הבניה והגבהת תקרת הנתבעים אינה מאפשרת את הרחבת דירת התובעת.

28. בין הצדדים התנהלו מגעים ומשא ומתן לפתרון הנמכת תקרת הבטון, אך אלו עלו על שרטון הגם שהוצעו לנתבעים הצעות נדיבות.

29. אשר-על-כן, מבוקש לצוות על הנתבעים, יחד ולחוד, לפרק על חשבונם ולהרוס את הנמכת תקרת דירתם בתוך פרק זמן קצר ולהתאימה למפלס דירתה של התובעת כמודגם בתשריטים ה' 1 ו-ה' 2, הנספחים לכתב התביעה, וזאת על מנת שהתובעת תוכל להוציא היתר בניה כדין. להורות לנתבעים להרוס את פיצולי הדירות ולהפסיק השימוש בדירה כ-4 יחידות נפרדות ולהשיב את מצב הדירה לקדמותו על כלל מתקניה כמו כן מבוקש להורות להם לסלק ידם מהרכוש המשותף ולהרוס את כל התוספות שבנו ללא היתר.

30. בשולי התביעה, עותרת התובעת לכך שפסק הדין יבוצע תחת פיקוח וזאת בשל החשש מקושי במימושו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/92/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות הנתבעים

31. עיון בנסח הרישום של הבית המשותף, מלמד כי כל הדירות רשומות על פי שטח ההיסטורי (24.80 מ"ר). עם זאת, אין חולק כי כל הדירות שינו את שטח המקורי ובכלל זאת דירת התובעת עצמה.

32. התובעת רכשה את דירתה לפני כשנתיים, במצבה כפי שהוא, ובמצב הרכוש המשותף כפי שהוא וזאת בעיניים פקוחות של קונה סביר. משכך, התובעת רכשה את דירתה תוך שהיא "נכנסת בנעליהם" של הבעלים הקודמים של דירתה, לרבות ביחס לכלל ההסכמות במישרין או מכללא.

33. התביעה הוגשה בחוסר תום לב, תוך הסתרת פרטים מהותיים, שכן התובעת עצמה מודה כי היא אינה בקיאה בעובדות הנטענות ואף טוענת טענות עובדתיות חלופיות בניגוד לדין.

34. תביעה זו לא הייתה באה לעולם אלמלא הנתבעים, יחד עם בעל דירה נוסף (מר רחמים פרסקו), הביעו התנגדות לבקשה שהוגשה על ידי התובעת להכשרת תוספות בניה שעיקרן השתלטות רבתית על שטחי הרכוש המשותף ובעיקר ניסיון להשתלט על גג הבית המשותף.

35. התובעת הסתירה מכבוד המפקחת עובדות חשובות ובהן שהיא עצמה ביצעה עבודות בניה והרחבה על גבי שטחי הרכוש המשותף ללא היתר בניה כדין.

36. התובעת הגישה בקשה להיתר בניה בתיק 201800492 ושם הציגה את דירתה בשטח של 74.55 מ"ר, וביקשה להכשיר תוספת בניה של 101.51 מ"ר נוספים, לא כולל ממ"ד בשטח של 23.94 מ"ר ותוספת דירה על גג הבית המשותף.

37. נסח הרישום אינו משקף את מצב הזכויות האמיתי בבית המשותף, את ההרחבות וההסכמות שגובשו בין בעלי הדירות, בין במישרין בין מכללא, לרבות ביחס לדירת התובעת עצמה. כך, לדוגמא, דירת התובעת מופיעה בנסח הרישום תת חלקה 5 בשטח של 24.80 מ"ר, כאשר בפועל מדובר בדירה ששטחה לפחות 74.55 מ"ר. כמו כן, דירת התובעת פוצלה למספר יחידות והתווסף לה גרם מדרגות חיצוני.

38. התובעת מבקשת לשנות סדרי עולם, תוך שהיא מוסיפה בניה ויחידות דיור שלא כדין. רכישת הדירה נעשתה בשנת 2017 ואילו ההסכמות בעלי הדירות גובשו 20 שנה קודם לכן. גם התובעת שתקה ומילאה פיה מים משך שנים ארוכות ולא באה בדרישה כספית או אחרת ולכן היא מושתקת ומנועה מלהעלות טענה בעניינים אלו. משכך, טענותיה אלו דינן להידחות מחמת התיישנות או שיהוי.

39. התובעת הציגה בפני מוסד התכנון בצורה מגמתית ושגויה נתונים הנוגעים לדירתה. כך למשל, הגם שבכתב התביעה היא טוענת שחלקה ברכוש המשותף הוא 1/8, בעת הגשת הבקשה לרישוי ציינה כי חלקה ברכוש המשותף הוא 24.08%.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/92/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

40. חוות הדעת השמאית שצורפה לכתב התביעה איננה רלוונטית משלא התבקש סעד כספי.

41. התובעת נמנעה מלצרף את יתר בעלי הדירות בבית המשותף.

42. יש לדחות את טענות התובעת בדבר המחאת כספים או זכויות המגיעים לה, מחמת התיישנות והצגת חצאי אמיתות הנוגעות לתקופה שטרם רכישת התובעת את זכויותיה בדירתה.

43. טענות התובעת הן בבחינת: "הפוסל במומו פוסל", שכן התובעת הוסיפה בניה ופיצלה את דירתה ללא היתר, תוך שהיא משכירה יחידות דיור, לעומת הנתבעים המתגוררים הם עצמם בדירתם.

44. הסעד המבוקש על ידי התובעת- "להנמיך את תקרת דירת הנתבעים"- משמעו הלכה למעשה, בקשה להריסת ביתם. לו רצתה התובעת את הנמכת תקרת דירת הנתבעים, הייתה יכולה לתקן את בקשתה להיתר, בפועל, היא לא מיצתה הליך זה ואף לא הגישה ערר והיא מנסה לעשות שימוש בערכאה זו על מנת ליצור מנוף לשיפור עמדתה בפני ועדות התכנון.

45. אשר-על-כן, יש לדחות את התביעה ולחייב את התובעת בהוצאות.

ג. מהלך הדיון

46. הדיון בהליך החל בפני מותב אחר, כב' המפקחת הבכירה הגב' טלי להב, כתוארה דאז.

47. ביום 10.6.2020 התקיים דיון קדם משפט, במהלכו נמחקו, לבקשת ב"כ התובעת, נתבעות 3-4 ונתבע 6, ניתן צו הדדי לגילוי מסמכים והתיק נקבע לשמיעת ראיות (העדויות הוגשו באמצעות תצהירים).

48. ביום 25.10.2020 התקיים דיון הוכחות, במהלכו נחקרה מטעם התובעת האדריכלית ליאורה צדוק. בשלהי הדיון קבעה כב' המפקחת להב כי על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען יתקיים ביקור במקום במעמד הצדדים.

49. לאחר הביקור במקום קבעה כב' המפקחת להב כי אין מנוס משמיעת ראיות הצדדים ומתן הכרעה בסעדים, ועל כן הורתה על השלמת חקירת העדים במועד נוסף שייקבע.

50. עקב מינויה של המפקחת להב לתפקיד שיפוטי נבצר ממנה להמשיך ולדון בתביעה, והדיון בתיק הועבר לידי. מכוח סמכותי מצאתי להמשיך לדון בתביעה למן השלב שלו היא הגיעה. ביום 24.2.2021 התנהל דיון נוסף, שבסיומו הוצע לצדדים הליך גישור. משהליך הגישור לא צלח, קבעתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ליום 3.3.2022, לאחריו התכנסו הצדדים באולם להמשך שמיעת הראיות.

ממצאי ביקורי במקום ישולבו בפרק הדיון וההכרעה בהתאם לצורך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. בדיון הנ"ל נחקרו **מטעם התובעת** : מר אבי פרץ- בעלה **ומטעם הנתבעים** : מר יוסף אסיס, אביהם של הנתבעים, וכן מר פרסקו, בעל דירה בבית. גם לאחר דיון זה ניתנה לצדדים שהות להודיע אם הם עומדים על התביעה, ובהעדר הסכמות- נקבע התיק לסיכומים.

52. משהוגשו הסיכומים, נדרשת אני להכריע בתביעה.

ד. המסגרת הנורמטיבית

53. הלכה היא כי בעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, אף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא שימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, אשר אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, בעמ' 648, וכן ע"א 708/72 פרסקו נ' רוזנברג, פ"ד כח (2) 824-825, 817; המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה (4) 277, שם נקבע: "כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האספה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפני תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים".

54. ס' 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין", או "החוק") קובע: **"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירת פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"** (ההדגשות שלי, ד.ק.ב.).

55. נוסף על כך, סעיף 13(ב) לתקנון החל על הבית קובע כי: **"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג שלא פורשו בחוק בתים משותפים, תשי"ד-1953, או בהסכם זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה"**. (ההדגשות שלי, ד.ק.ב.).

סעיף זה דומה בנוסחו לסעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק.

56. משילובם של ס' 62 לחוק וס' 13(ב) הנ"ל עולה, כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת או לעשות בו שימוש ייחודי ללא הסכמת כל בעלי הדירות (זולת החריג המפורט בס' 71 לחוק המקרקעין).

57. סעיף 71 ב' לחוק המקרקעין קובע :

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

(ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה.

ההדגשות אינן במקור – ד.ק.ב.

58. על מי שמבקש להרחיב את דירתו, לעמוד (קניינית) בשני תנאים מצטברים, הסכמת רוב בעלי הדירות ברוב של 3/4 מבין בעלי הדירות בבית המשותף אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.

59. ההסכמה להרחבת דירה בבית משותף חייבת להיות הסכמה פוזיטיבית, מפורשת וברורה המוכחת בראיות מספקות. לא די בהעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת של בעלי הדירות.

60. על פי בג"ץ 1578/90 אייזון נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א (נבו, 24.10.1990) ועע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' בני אליעזר (נבו, 9.1.11) ועדות התכנון אינן נדרשות להתייחס לשאלות קנייניות לגופן והן יכולות לדון בבקשה להיתר בהתקיים "תימוכין קנייניים". עם זאת, מוסדות התכנון רשאים לעכב בקשה להיתר ולהפנותה לערכאה אזורית להכרעה בסוגיה הקניינית.

ה. דיון והכרעה

61. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה לסילוק יד, הכל כפי שיפורט להלן.

62. בפתח ההכרעה מצאתי לדחות את טענת ההתיישנות שהועלתה ביחס לעילה הקניינית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 159 (ב) לחוק (אשר נחקק בשנת 1969 ופורסם ב- 1 לינואר 1970) קובע :

"חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה." (ההדגשות שלי – ד.ק.ב.)

בענייננו, עסקינן במקרקעין מוסדרים ובבית הרשום בפנקס הבתים המשותפים ועל כן אין תחולה לחוק ההתיישנות.

כמו כן, לא מלאה תקופת ההתיישנות (25 שנה) טרם תחילת חוק המקרקעין משום שאין חולק כי ההיתרים שכן ניתנו להרחבת דירת הנתבעים הם משנים המאוחרות לחקיקת חוק המקרקעין (1998, 2005).

זאת ואף זאת, עילת הסגת גבול היא עילה מתחדשת ואף מטעם זה לא מדובר בתביעה שהתיישנה (ראו ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, סב(4)525 (2008) .

63. כמו כן, מצאתי לדחות את טענת השיהוי שהועלתה.

דוקטרינת השיהוי במשפט האזרחי מוגבלת למקרים חריגים ונדירים והיא מטילה נטל כבד על הטוען לה ונטל זה לא הורם בענייננו שכן חלוף הזמן אינו הפרמטר העיקרי אותו יש לבחון.

64. לשם קבלת טענת שיהוי נדרש להוכיח כי התובעת יצרה מצג בדבר ויתור על זכויות התביעה עד כדי זניחתה וכי בעקבות זאת שינוי הנתבעים מצבם לרעה (וכפי שיוסבר להלן לא מצאתי כי כזה הוא המצב בענייננו).

ראו : ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פ"ד נו (5) 433 בעמ' 445 – 446 (2003) ע"א 837/87 הוידה נ' הינדי, פ"ד מד (4) 545 (1990) ע"א 5110/05 מדינת ישראל מנהל מקרקעי ישראל נ' קלרה שטיינברג (נבו, 18.01.2007) ; ע"א 5262/08 מילגד בע"מ נ' מועצה אזורית מטה אשר פס' כ"א (נבו, 29.7.2010) ; ע"א 546/04 עיריית ירושלים נ' שרותי בריאות כללית, פסקה 62 (נבו, 20.8.2009) ע"א 9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM, בפסקאות 33-34 (נבו, 17.12.18).

לא השתכנעתי כי התובעת השהתה את תביעתה עד כדי זניחתה. שוכנעתי כי במקרה דנא ניסתה התובעת באמצעות בני משפחתה לפעול הן מול הנתבעים והן מול מוסדות התכנון בדרישה כי אלו יאכפו את החריגות מהיתרי הבניה שניתנו. כלומר, נעשו ניסיונות שונים על ידה על מנת להסיר את הסגת הגבול בפן התכנוני.

זאת ועוד, מעדותו של מר פרץ שוכנעתי כי הוריה של רעייתו ה"ה כספי (בעליה הקודמים של הדירה) לא הסכימו ואף מחו (באמצעותו) בזמן אמת כנגד הבניה שנעשתה על ידי משפחת אסיס, אלא משהובהר להם על ידי מר אסיס (הנתבע 6 לשעבר) כי מדובר "בבניה קלה" בלבד הניתנת להסרה בנקל ככל שפרץ יחפצו להרחיב את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/92/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירתם (ראו עדות פרץ בעניין זה בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 3.3.22 שורות 9-14) השתכנעו וניאותו להסכים לבניה (בכפוף לתנאי הנ"ל).

מכל מקום, אין לומר כי התובעת השהתה את תביעתה עד כדי שינוי מצב הנתבעים לרעה שכן הנתבעים לא שינו כלל את מצבם, לא כל שכן לרעה, אלא רק המשיכו להנות ממנו.

65. מצאתי למחוק את דרישתה הכספית של התובעת כלפי הנתבעים מהטעמים הבאים:

ראשית, התובעת עתרה בכתב התביעה לצו עשה בלבד, ועל כן דרישתה הכספית בסיכומיה מהווה הרחבת חזית שאין להיעתר לה. שנית, להבנתי, דרישתה הכספית מבוססת על הטענה לפיה קודמיה ביצעו הרחבה של דירתם, ממנה נהנים הנתבעים אשר עשו שימוש בתשתיות ההרחבה. מכאן - שמדובר בעילת עושר ולא במשפט, עילה אשר אינה מצויה בתחום סמכותי העניינית הקבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין. נוסף, על כך, המחאת הזכויות משנת 1996 מלמדת כי התובעת הייתה מודעת לזכויותיה אך לא נקטה בכל הליך שהוא למימושן ועל כן ספק אם בחלוף הזמן קמה לה הזכות (כיום) לדרוש אותן.

גם הטענה כי על הנתבעים להשיב לתובעת סכומי כסף בעבור הרווחים שהשיאו מהשכרת דירתם (אשר על פי הנטען פוצלה ל- 4 דירות) מבוססת על עילת עשיית עושר ולא במשפט שאינה בסמכותי.

מכל מקום, כפי שיובהר להלן, לא מצאתי בעת ביקורי במקום כי דירת הנתבעים פוצלה ומכאן שהתביעה בעניין זה אף לא הוכחה.

66. עוד אקדים ואומר כי אין זה מסמכותה של המפקחת להכריע בתוקפם של היתרים שניתנו ע"י מוסדות התכנון או בחריגה מהם. ככל שנושא זה נותר שנוי במחלוקת, יש להפנות הטענות בעניין לערכאה המתאימה.

67. הכרעתי להלן תתמקד בהיבטים הקניינים בלבד של תוספות הבנייה והשינויים שבוצעו בדירת הנתבעים.

באשר לעילה הקניינית -

68. סעיף 52 לחוק המקרקעין קובע הגדרה שיוורית לרכוש המשותף:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות."

עיון במסמכי הרישום של הבית (תשריט תקנון וצו הרישום) אינם מלמדים על גריעה מפורשת מהרכוש המשותף והצמדה לדירה כלשהי. למעשה, צו הרישום נותר במצבו המקורי. לא נטען- וממילא לא הוכח - כי לבית הסכם שיתוף רשום או ספר החלטות בו מופיעה החלטה שכזו.

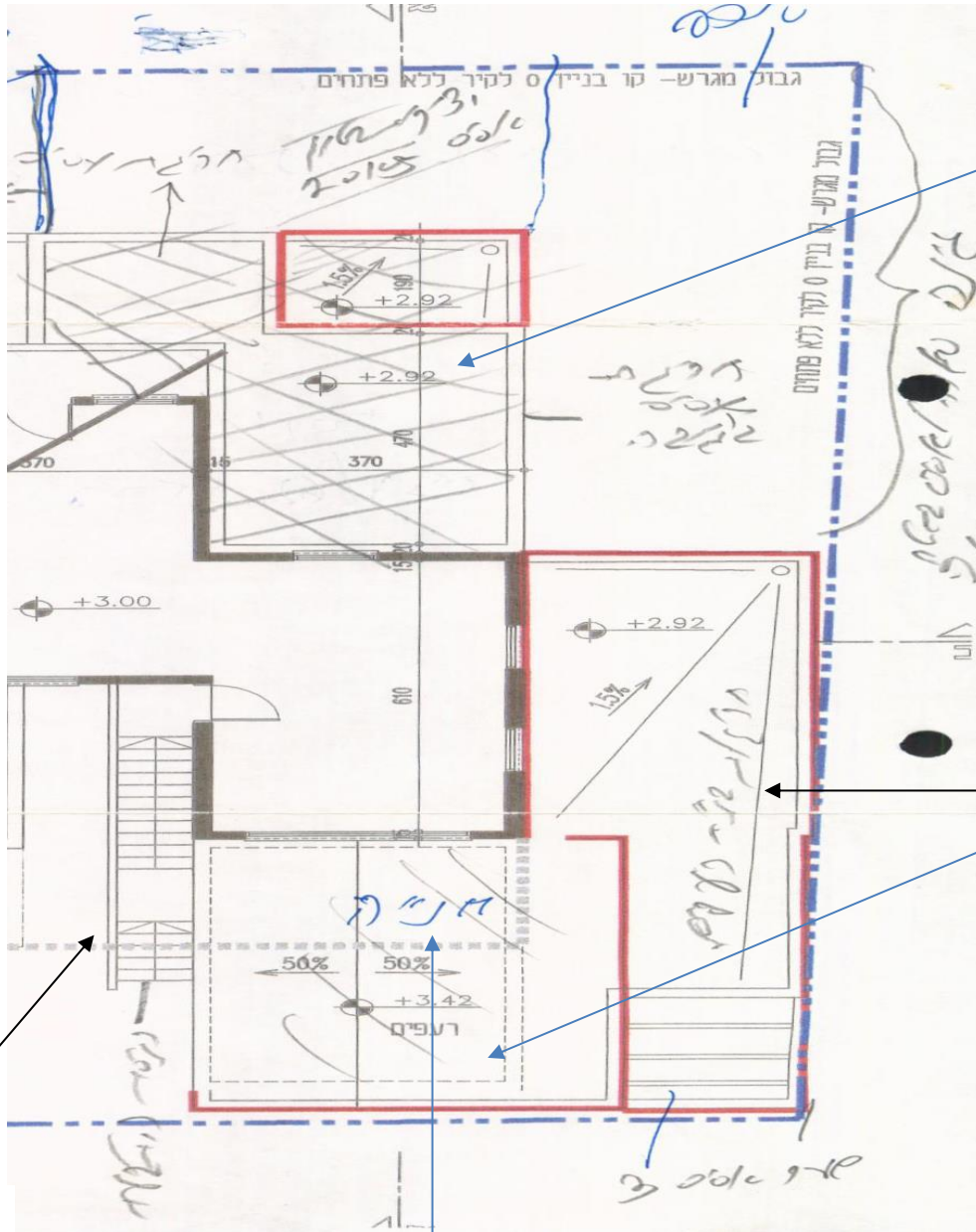


מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

69. על מנת להבהיר את גדרי המחלוקת אביא להלן קטע מתוך תשריט שהוגש על ידי אסיס ביום 2.3.2014 לשם קבלת לגליזציה לבניה (נספח י"ד לכתב התביעה). נספח זה מדגים את היקפי הבניה שנעשו בדירתם.



חלק מתוך ההרחבה
השנייה החורג בגובה

גגות רעפים

חניה

מדרגות
המובילות
לדירת
התובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. המדרגות המופיעות במערב הן מדרגות המובילות לדירת התובעת.

דירת התובעת הורחבה וקיימת לה קומה נוספת ומרפסת גג.

ממרפסת הגג ניתן להשקיף על ההרחבה שבוצעה בדירת הנתבעים לגביה נטען שהיא נעשתה תוך חריגה בגובה.

בעת ביקורי במקום לא הבחנתי בחניה (או בחניה מקורה) ולא הבחנתי במחסן אשר ניתן לנתבעים לגביהם, כאמור, היתר בניה.

בעת ביקורי במקום התרשמתי כי נכון למועד הביקור אף לא אחת מהדירות מפוצלת.

בדירת הנתבעים היו מספר מדרגות פנימיות (לא ברצף) וגובה תקרת המטבח היה נמוך יחסית באופן שעשוי להעיד על שינויים בגובה למול מפלס הקרקע.

דירת הנתבעים היתה בנויה כרצף של חדרים (דהיינו הכניסה לכל חדר לא נעשתה באופן "עצמאי" אלא מתוך חדר קודם). בנוסף, לחלק מן החדרים היתה קיימת "יציאה" לעבר חצר מגודרת המוחזקת בלעדית על ידי הנתבעים.

בדירת הנתבעים הבחנתי במטבח אחד בלבד.

גם בדירת התובעת לא הבחנתי בפיצול הדירה (אם כי הייתה קיימת בדירה עדות למדרגות שאפשרו בעבר פיצול הדירה, והוסרו בינתיים).

משכך, לא אידרש לטענותיהם ההדדיות של הצדדים בעניין פיצול הדירות (טענות שעיסוק הצדדים בהן גזל זמן שיפוטי יקר).

71. אציין כי לאור ממצאי הביקור במקום הודיע בא כוח התובעת כי הוא חוזר בו מסעיף 39 (ב) לכתב התביעה בגדרו ביקש את הריסת פיצול הדירה והפסקת השימוש בהן כ- 4 דירות, לאחר שהתרשם כי כיום הדירה אינה מפוצלת (ראו פרוטוקול דיון מיום 3.3.22 עמ' 10 שורות 35-36).

72. כפי שהוסבר לעיל - גריעה מהרכוש המשותף (שאינה לצורך הרחבת דירה) מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות. כך, לדוגמה, גריעה מהרכוש המשותף לצורך הקמת חניה, הצמדת חצר, בניית מחסן שאינו סמוך לדירה וכיו"ב.

73. חריג לכלל הנ"ל נקבע במסגרת תיקון 18 לחוק. שאז לצורך **הרחבת דירה** נדרש בעל דירה לקבל את הסכמתם של 3/4 מבין בעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם בלבד (ובמקרה של הרחבת דירה לצורך הקמת ממ"ד די ברוב של שישים אחוזים).

74. הנתבעים שבו וטענו בפני כי בידיהם היתרי בניה להרחבת דירתם, אלא שבכך לא די.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראשית, הנתבעים לא טרחו להציג לי את התכניות שנלוו להיתרי הבניה אלא הסתפקו בהצגת העמ' הראשון של ההיתר הכולל את חתימת הועדה והכולל סיכום שטחי הבניה (ללא מיקומה בפועל) באופן שהקשה על הבנת היקף ההרחבות שנעשו על ידם.

שנית, היתר הבניה לכשעצמו אינו מעיד על קיום הסכמה קניינית. היתר בניה מצביע על כך שהבניה המבוקשת תקינה מבחינת חוק התכנון והבניה. אולם, הוא אינו מהווה תחליף להסכמות הקנייניות הדרושות ברוב הדרוש שכן יכול והועדה התבססה על "תימוכין קנייניים" בלבד.

יוטעם כי בעת שנעשו ניסיונות לגליזציה מצד הנתבעים לבניה שנעשתה על ידם, נכתב על ידי הועדה כי התקבלו חתימות של שלוש מתוך שמונה בעלי זכויות בלבד, ללמדנו שההרחבות לא נעשו בהסכמת הרוב הדרוש.

75. ההלכה הפסוקה היא שאין די שהסכמה לצורך הרחבת דירה תהא משתמעת אלא נדרשת ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר על זכותו. הצד הטוען שברשותו ההסכמות הנדרשות הוא הנושא בנטל להוכיח זאת.

76. בעניינו אין חולק כי "ההרחבה הראשונה" זו שבוצעה תחת דירת התובעת היא הרחבה דומה לזו שבוצעה ע"י התובעת או קודמיה, והתובעת אף לא מלינה עליה. משכך, אין לראות בהרחבה זו כהסגת גבול. ברם, באשר להרחבות הנוספות שבוצעו, לנוכח החזקה הראייתית של הרישום (ראו סעיף 125 (א) לחוק) הנטל להוכיח את קיומן של הסכמות בעלי הדירות ברוב הדרוש רובץ לפתחם של הנתבעים, אשר מבקשים להיבנות מהרוב שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, ונטל זה לא הורם.

77. מלבד עדויותיהם של מר אסיס ומר פרסקו לא הובאו על ידי הנתבעים עדים נוספים או ראיות המעידים על הסכמה ברוב הדרוש, אף לא ברוב קרוב לו. אמנם, הנתבעים הגישו תצהיר עדות ראשית של גב' פורטונה יעקב (שהיא בעלים של שתי דירות בבית), אלא שהאחרונה לא התייצבה לעדות והתובעת לא יכלה לחקור אותה בחקירה נגדית.

יכול ומחמת חלוף הזמן והעובדה שמדובר בהסכמה חתומה הייתי נכונה לסטות מדיני הראיות (כפי הקבוע בסמכותי לפי סעיף 75 לחוק) ולהסתפק בכך לשם הוכחת ההסכמה הנדרשת, אלא שגם אם הייתי מקבלת ומכירה בתצהיר כהסכמתה, עדיין היתה באמתחתם של הנתבעים הסכמה של ארבע מבין שמונה דירות הבית **בלבד** (אסיס, יעקב- 2 דירות, ופרסקו), הסכמות שאין די בהן.

"כלל הנקוט ע"י ביהמ"ש מימים ימימה, שמעמידים בעלי דין בחזקתו, שלא ימנע מביהמ"ש ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי ביהמ"ש להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה". (ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני (נבו), 16.12.80).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/92/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משהנתבעים לא הביאו לעדות את יתר בעלי הדירות או הוכיחו בראיות כי קיימות "הרחבות דומות" לא הוצגו ראיות מספקות להוכחת ההסכמה הנדרשת, על כן מצאתי לקבל את תביעת התובעת.

78. לא מצאתי כי נימוקי התובעת והתנגדותה להסגת גבול הן סתמיות ובלתי סבירות. זכותם של הנתבעים ביחס לרכוש המשותף אינה עדיפה על זכותה של התובעת. אופן השימוש של הנתבעים ברכוש המשותף, והעובדה שביצעו הרחבה החורגת בגובה כלפי מעלה (ראו עדותה של גב' צדוק), אינה מאפשרת לתובעת לקבל אישור תכנוני לשם הרחבה חוקית של דירתה.

79. לא הוכחה הסכמת כל בעלי הדירות להוצאת חלק מהרכוש המשותף לשם הקמת חניה (מקורה) לדירת הנתבעים.

80. אשר על כן, מצאתי לקבל גם את חלק זה של תביעתה.

81. מעדות גב' צדוק (אדריכלית) עולה כי שטח דירת הנתבעים לאחר ההרחבות עומד על 74 מ"ר בלבד (ראו עמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 25.10.2020 שורות 19-10), ולכן על הנתבעים להרוס את הבניה שנעשתה מעבר להרחבה הנ"ל.

פרטי חריגות הבניה מופיעים בסעיפים 1-5 לנספח י"ב לכתב התביעה אליו נלווה תשריט המדגים את מיקום החריגות; עוד ובנוסף בנספח נוסף לכתב התביעה (י"ג) צורפו צילומים שעל גביהם צוינו בהתאמה חריגות הבניה (ממוספרות בהתאמה).

מסמכים אלו מהווים אפוא חלק מפסק דין זה ויסייעו לביצועו ואכיפתו מקום שהדבר יידרש.

למען הסר ספק, על הנתבעים לפרק על חשבונם את תקרת הדירה המוגבהת שבנו כמפורט בתשריט שהוצג לעיל ועליהם להתאימה לגובה מפלס דירתה של התובעת כמופיע בגובה התשריט נספח ה' 1 ו-ה' 2 לכתב התביעה) על מנת שהתובעת תוכל לממש בעתיד זכותה להרחיב דירתה מעל הרחבה זו.

האמור לעיל ייעשה לא יאוחר מיום 14.3.2024.

82. אציין כי אפילו אם הנתבעים השקיעו השקעות משמעותיות בבניה שנעשתה על ידם, איני מוצאת בכך משום צידוק להותרת המצב בעינו, מקום שלא הוכח שבידיהם היתרי בניה למלוא היקף הבניה שנעשתה ומשלא עלה בידם עד היום (הגם שההליך התנהל משך מספר שנים) להציג הסכמת הרוב הדרוש לשם ההרחבה שבוצעה.

83. בנסיבות שנוצרו ולאור הכרעתי דלעיל בעת הגשת בקשה להיתר מצד התובעת אין לראות בציון הריסת החלקים המוגבהים בדירת הנתבעים כהריסה של דירת הנתבעים אלא כהריסה של חלק הפולש לרכוש המשותף.

84. משטרת ישראל מתבקשת לסייע במימושו של פסק דין זה ככל שהדבר יידרש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/92/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות

85. נקודת המוצא לדיון בעניין הוצאות היא כי בעל דין שזכה בדין זכאי להוצאותיו הראליות, כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל (או התחייב להוציא).

עם זאת, על היושב בדין לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו (ראו בג"צ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת** (30.6.2005, נבו).

בין השיקולים שעל היושב בדין לשקול הם התנהגות הצדדים להליך, דרך ניהולו, מורכבות התיק ועוד.

המדובר בתביעה מורכבת שכללה מספר דיונים ושני ביקורים במקום וכן הליך גישור (שלא צלח). התובעת לא הציגה אסמכתאות ביחס לשיעור ההוצאות שהוצא על ידה. עם זאת, לא מצאתי לפסוק לזכותה את התעריף המינימלי המומלץ משום שאני סבורה כי בתיק הושקעו מאמצים ניכרים מצד ב"כ התובעת (הוצאת תיק הבניין ועוד), משכך, מצאתי לפסוק לזכות התובעת את ההוצאות הבאות אשר נראות לי מידתיות והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו.

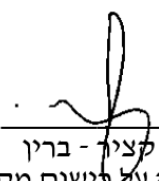
86. לפיכך, ישלמו הנתבעים 1,2,5, יחד ולחוד, את ההוצאות הבאות:

א. אגרת תביעה 659 ₪.

ב. שכ"ט עו"ד – 12,000 ₪ + מע"מ כחוק.

87. ההוצאות דלעיל ישולמו עד ליום 10.2.24, שאם לא כן, יישא הסכום הבלתי משולם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (29.1.2020) ועד מועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ז' טבת תשפ"ד (19 דצמבר 2023) בהעדר הצדדים.


דגנית קציר - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו